

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

18850/2555

บริษัทหลักทรัพย์ ชิกโก้ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นางสาวรัชพรหรือรัฐพร กองทอง

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด หลังจากนั้นจำเลยออกเช็คพิพาทตามฟ้องเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) แก่โจทก์ การออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์เป็นการมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นกับโจทก์ตามกฎหมายลักษณะตัวเงินประเภทเช็คซึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลยโดยมิใช่กรณีกระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 หนี้ตามเช็คพิพาทไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังยุติว่า จำเลยลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 7,169,126.25 บาท ชำระหนี้ค่าซื้อหลัก
ทรัพย์ (หุ้น) บี เอ็น ที แก่โจทก์ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ก่อนหน้าที่
จำเลยออกเช็ค ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดในคดี
หมายเลขแดงที่ 4802/2548 ของศาลล้มละลายกลาง และต่อมามีคำพิพากษาให้
จำเลยล้มละลาย

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ที่
โจทก์ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองรับฟังพยานหลักฐานผิดไปจากข้อเท็จจริงในสำนวนโดย
ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและทางนำสืบพยานโจทก์ในชั้นได้สวนมูลฟ้องตลอดจนพยาน
เอกสารฟังยุติว่า นายอาคมเป็นผู้สั่งซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) ในบัญชีซื้อขายหุ้นของ
ตนเอง จำเลยเป็นเพียงผู้ออกเช็คตามฟ้องเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) แทน
นายอาคมเท่านั้น จึงมิใช่เป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินและกิจกรรมของตนตามพ
รราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24 เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลย
ร่วมกระทำการกับนายอาคม ในการซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) หลายรายการผ่านทาง

บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ของนายอาคม ต่อมาจำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่าย
เช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาพลโยธิน จำนวนเงิน 7,169,126.25
บาท ชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) บี เอ็น ที แก่โจทก์ซึ่งจำเลยและนายอาคมได้
ร่วมกันสั่งซื้อ คำฟ้องโจทก์แสดงว่าจำเลยกับนายอาคมซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) ร่วม
กัน ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์นำนายประสิทธิ์ศิลป์ ผู้รับมอบอำนาจมาเป็นพยานเบิก
ความว่า จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) กับโจทก์เป็นผู้
ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) แทนนายอาคม โดยนายอาคมส่งซื้อหลัก
ทรัพย์ (หุ้น) บี เอ็น ที จำนวน 13,000,000 หุ้น รวมค่านายหน้าและค่าภาษีแล้ว เป็น
เงิน 7,169,126.25 บาท ดังนี้ ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องและที่โจทก์นำ
พยานเข้าไต่สวนจึงแตกต่างกันอยู่ในข้อที่จำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ค่าซื้อหลัก
ทรัพย์ (หุ้น) แทนนายอาคม หรือว่าเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น)
บี เอ็น ที แก่โจทก์ซึ่งจำเลยและนายอาคมได้ร่วมกันสั่งซื้อ ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟัง
เป็นที่ยุติได้ การที่ศาลชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงยุติตามคำฟ้องจึงไม่ชอบ แต่กระนั้น
ก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 หลังจากนั้นจำเลยออกเช็คพิพาทตามฟ้องเพื่อ
ชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) แก่โจทก์ การออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์
เป็นการมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นกับโจทก์ตามกฎหมายลักษณะตัวเงิน
ประเภทเช็คซึ่งเป็นการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินของจำเลย โดยมีใช้กรณีกระทำตาม
คำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่
ประชุมเจ้าหนี้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ดังนั้น หนี้
ตามเช็คพิพาทไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย การกระทำของจำเลยจึงขาดองค์
ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
พ.ศ.2534 มาตรา 4 จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามา ศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ภาภูมิ สรจกัฒม-ลิ่งห้พล ละอองมณเฑ-พืทกษ คงจันทร)

ศาลแขวงดุสิต - นายวิฑูร จันทรแจ้จดี

ศาลอุทธรณ์ - นายธีระพล ศรีอุดมขจร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ2667/2550

ต้น

หมายเหตุ